



Rechtsgeschichte

H. Humanismus und Usus Modernus

- I. Renaissance und Humanismus
- II. Der *mos gallicus*
- III. Die niederländische Rechtswissenschaft
- IV. *Usus modernus pandectarum*

I. Renaissance und Humanismus (1)

- Etwa seit der Mitte des 15. Jahrhunderts entsteht der **Humanismus**
 - Wiederentdeckung der Antike und antiker Schriften
 - Aufstieg der Philologie
 - Neuentdeckung des menschlichen Individuums
 - Die Welt bleibt göttlich geordnetes Gefüges
 - Eröffnung eines neuen Weltbildes durch
 - Entdeckung neuer Länder
 - Heliozentrische Kosmologie
- Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist die *Renaissance* in Italien.

I. Renaissance und Humanismus (2)

- Konsequenzen für Recht und Rechtswissen
- Zwar wird 1495 die Anwendung des römischen Rechts sogar auf Reichsebene gesetzgeberisch festgesetzt: § 3 RKGO
 - und römische Rechtstradition findet besondere Aufnahme in
 - Städten
 - Landesherrlichen Gerichten
 - Reichsgerichtsbarkeit
- Aber die **Ausformung neuen Weltbildes** führt zunehmend zur Kritik an der Autorität des römischen Rechts, welche zunehmend erodiert. Hierfür wichtige Treiber:
 - *Mos gallicus*
 - *Usus modernus pandectarum*
- Tendenz bis etwa Mitte 17. Jahrhunderts deshalb
 - Berücksichtigung *auch* einheimischer Rechte (insbesondere, aber nicht nur, in den Niederlanden)
 - Anpassung der Begriffe des römischen Rechts an Bedürfnisse der lokalen Rechtskreise insbesondere im *usus modernus pandectarum*

II. Der *mos gallicus*

- Spätestens seit 1556 ist der Ausdruck *mos gallicus* als Kennzeichnung einer neuen rechtswissenschaftlichen Strömung belegt
- Dieser Name geht zurück auf das geographische Zentrum der neuen Lehre: **Bourges** (weitere Zentren: *Basel*, Freiburg i. Breisgau, Genf, Leuven)
- Historisierung des römischen Rechts (etwa Dionysius Gothofredus, Editor CIC, 1549-1622)
 - Betonung historischer Entstehung des Römischen Rechts
 - Möglichkeit auch anderer Rechtsordnungen
 - Hinwendung zur Textedition und zur philologischen Textkritik
- Zugleich Frage nach abstrakter Ordnung von Recht und Rechtswissen (v. a. Hugo Donellus, 1527-1591)
 - Ordnungsmuster
 - Semantiken von Rechtsbegriffen

III. Die niederländische Rechtswissenschaft (1)

- Ausgangspunkt: Aufstieg der Republik Niederlande
 - Seit 1568: Kampf der Niederlande gegen Spanien
 - 1579: Konstitution der Union von Utrecht unter Wilhelm I. von Nassau-Oranien (1533-1584)
 - 1648 Anerkennung der Unabhängigkeit
 - Entstehung eines föderativ-republikanischen Gemeinwesens
 - Entstehung einer Handels-Weltmacht
 - Starkes Gewicht der Provinz Holland
- Entstehung einer Rechtswissenschaft und Ausdifferenzierung von Gerichten

III. Die niederländische Rechtswissenschaft (2)

- Dabei Merkmale eines *usus modernus* der römischen Rechtstradition:
 - Prägung durch den *mos gallicus* mit starker Verwurzelung in den römischen Quellen – daher auch bisweilen als elegante niederländische Jurisprudenz gekennzeichnet
 - Tendenz zur systematisierenden Erfassung des Rechtsmaterials (*erinnere eben* Donellus)
 - Seit dem 17. Jahrhundert insb. starke Berücksichtigung nicht nur allein des römischen, sondern auch des „einheimischen“, holländischen Rechts: auf diese Weise Entstehung einer neuartig zusammengesetzten Regelordnung aus *ius commune* und *ius proprium*
 - Legal Transfer (*erinnere oben* **F.III.**): Röm.-holländisches Recht gelangt u.a. auch in die niederländischen Kolonien

IV. *Usus modernus pandectarum* (1)

- Epochenbezeichnung: Entnommen dem Werk von Samuel Stryk (1640 – 1710): *Specimen usus Moderni Pandectarum*
- Merkmale
 - Verknüpfung lokaler Rechtskreise mit dem römischen Recht
 - Autoritätsverlust des römischen Rechts
 - Starke Orientierung an die Bedürfnisse der Gerichtspraxis
- Hintergründe: Kontinuitäten einheimischen Rechts
 - Jenseits des kirchlichen und römischen Rechts seit etwa dem 13. Jahrhundert auch intensive Beschäftigung mit lokalem Recht (*erinnere oben G.IV.*)
 - Überlieferung lokaler Rechte ursprünglich oral oder nur in Einzelformen (Aufzeichnungen einzelner Rechtsakte in Offnungen/Weistümern)
 - Methode des gelehrten Rechts und dessen enorme Verbreitung inspirieren zu Aufzeichnung auch regionaler Rechte

IV. *Usus modernus pandectarum* (2)

- Kontinuität dieser Rechtsentwicklungen in die Zeit bis ins 17./18. Jh.
 - Bspl. David Mevius (1609-1670) als Spezialist des lübischen Rechts (*erinnere oben unter F.III.*)
- Gerichtliche Praxis seit 15. Jh. zunehmend konfrontiert mit Parallelen und Spannungen zwischen
 - Römisch-kanonischem Recht
 - Regionalen Rechtstraditionen
 - Entwicklung von Regeln für Parteien zum Beweis für Anwendung bezogener Rechtsnormen (mit *fundata intentio* des römischen Rechts)
- Die frühe Neuzeit damit geprägt durch einen starken Rechtsquellenpluralismus

Zeitstrahl: Gelehrtes mittelalterliches Recht und juristischer Humanismus

